

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1313/2537

นาง แ่งน้อย โรจน์อาภาศิริ  
นาย ลอย กอง ปูน กลาง

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กู้เงินจาก ค. ที่จำเลยนำสืบว่าการทำสัญญาจำนอง ไม่มีการมอบเงินกันเป็นการนำสืบหักล้างว่าการกู้เงินไม่สมบูรณ์ ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคท้ายและที่จำเลยนำสืบว่า จำเลยเป็นผู้เช่าซื้อและนำหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ให้ ค. ยึดถือไว้เป็นประกันเงินดาวน์เป็นการนำสืบถึงมูลเหตุ ที่จำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจซึ่งเป็นที่มาแห่งมูลหนี้กู้ยืมและจำนองที่ โจทก์ฟ้อง มิใช่เป็นการนำสืบเพื่อบังคับหรือไม่บังคับตามสัญญาเช่าซื้อ จึงไม่อยู่ใน บังคับแห่งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายคณวุฒิ โรจน์ อาภาศิริ ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 จำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้กับนายคณวุฒิเป็นเงิน 12,000 บาท และให้ถือเอาสัญญาจำนองเป็นหลักฐานในการกู้เงินด้วย จำเลยได้รับเงินจำนวน 12,000 บาทไปจากนายคณวุฒิครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญาจำนอง นับแต่วันทำสัญญา จำนองจนถึงวันฟ้องจำเลยไม่เคยชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้แก่นายคณวุฒิ

โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคณวุฒิได้ติดต่อให้จำเลยไถ่ถอนจำนองหลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวม 19,225 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 12,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระขอให้ยึดที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1656 ตำบลผาขาว อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2527 นายเดือน แก้วลิ้นไม้ บุตรชายของจำเลยได้เข้าซื้อรถยนต์กระบะสีส้ม ยี่ห้อโตโยต้า สีขาวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริโรจน์มอเตอร์ ซึ่งมีนายคณวุฒิผู้ตายเป็นเจ้าของและหุ้นส่วนผู้จัดการในราคา 100,000 บาท โดยต้องวางเงินดาวน์ 20,000 บาท นายเดือนบุตรชายของจำเลยได้วางเงินดาวน์ ในวันทำสัญญาเพียง 10,000 บาท คงค้างชำระ 10,000 บาท โดยกำหนดวางเงินดาวน์ในงวดต่อมา นายคณวุฒิในฐานะเจ้าของและหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโรจน์มอเตอร์ได้ยึดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ฉบับเลขที่ 1656 ของจำเลยไว้เป็นประกันการชำระเงินดาวน์จำนวน 10,000 บาท ที่ยังคงค้างชำระอยู่ และนายคณวุฒิได้ให้จำเลยลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจในช่อง "ผู้มอบอำนาจ" และให้นางสนับกองขุนกลาง ภรรยาของจำเลยลงลายมือชื่อในช่อง "พยาน" โดยในขณะที่ลงลายมือชื่อหนังสือมอบอำนาจยังไม่มีกรอกข้อความอื่นใดทั้งสิ้นต่อมานายเดือนได้ชำระเงินดาวน์ที่ค้างชำระจำนวน 10,000 บาทให้นายคณวุฒิครบถ้วนแล้ว และได้ขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์คืนจากนายคณวุฒิ แต่นายคณวุฒิเพิกเฉย ต่อมานายคณวุฒิกับพวกได้ร่วมกันปลอมหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวโดยการกรอกข้อความเพิ่มเติมภายหลังโดยจำเลยไม่รู้เห็นและยินยอมแล้วนำไปจดทะเบียนจำนองจำเลยไม่เคยกู้เงินและรับเงินจำนวน 12,000 บาท จากนายคณวุฒิแต่อย่างใด ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาแต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า...ข้อที่โจทก์ฎีกาว่า การนำสืบของจำเลยที่ว่าการทำสัญญาจำนองไม่มีการมอบเงินกัน เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารสัญญาจำนองต้องห้ามตามกฎหมายเพราะสัญญาจำนองระบุชัดเจนว่าจำเลยได้รับเงินแล้ว เห็นว่า จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กู้เงินจากนายคณวุฒิ ดังนั้น การที่จำเลยนำสืบว่า การทำสัญญาจำนองไม่มีการมอบเงินกัน เป็นการนำสืบหักล้างว่าการกู้เงินไม่สมบูรณ์จำเลยจึงนำสืบได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 วรรคท้าย ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ข้อที่โจทก์ฎีกาว่า หนังสือสัญญาเช่าซื้อระบุให้นายเดือนเป็นผู้เช่าซื้อและไม่มีอะไรให้ยึดถือเป็นประกัน การที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยเป็นผู้เช่าซื้อและนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้นายคณวุฒิยึดถือไว้เป็นประกันเงินดาวน์เป็นการนำพยานบุคคลมาสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารต้องห้ามตามกฎหมายนั้น เห็นว่าการที่จำเลยนำสืบดังกล่าวเป็นการนำสืบถึงมูลเหตุที่จำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจซึ่งเป็นที่มาแห่งมูลหนี้กู้ยืมและจำนองที่โจทก์ฟ้อง มิใช่การนำสืบเพื่อบังคับหรือไม่บังคับตามสัญญาเช่าซื้อ จึงมิใช่กรณีที่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จำเลยย่อมมีสิทธินำสืบได้ฎีกาข้อนี้ของ  
โจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธเณร)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |